

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 911/2548
 ธนาคารสีกกรไทย จำกัด (มหาชน)
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๕. พระรัฐก่อสร้าง กับ
 พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 48, มาตรา 67, มาตรา 177, มาตรา 198

รายงานกระบวนการพิจารณาเป็นเอกสารที่ศาลจัดบันทึกข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่
ได้กระทำในการนั่งพิจารณาหรือในการดำเนินกระบวนการพิจารณาอื่นของศาลตาม
ป.วิ.พ. มาตรา 48 ส่วนคำให้การเป็นคำคู่ความซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา 67 ว่า
ให้คู่ความทำเป็นหนังสือโดยใช้แบบพิมพ์ของศาลและมีรายการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้
ดังนั้น แม้ศาลชั้นต้นจะได้บันทึกแถลงของจำเลยที่ 4 ที่ยอมรับว่าเป็นหนี้โจทก์ตาม
ฟ้องไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณา และจำเลยที่ 4 ได้ลงลายมือชื่อไว้ ก็ถือว่าไม่ได้
ว่าเป็นคำให้การของจำเลยที่ 4 เมื่อจำเลยที่ 4 มิได้ยื่นคำให้การจึงถือว่าจำเลยที่ 4
ขาดนัดยื่นคำให้การ โจทก์จึงต้องมีคำขอต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่ระยะเวลาที่
กำหนดให้จำเลยที่ 4 ยื่นคำให้การได้สิ้นสุดลงเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาด
ให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัดตามมาตรา 198 วรรคหนึ่ง แม้จำเลยทั้งสองจะ
แถลงยอมรับว่าเป็นหนี้โจทก์ตามฟ้องและศาลชั้นต้นสามารถพิพากษาคดีโดยไม่ต้อง
ทำการสืบพยานอีกต่อไป ก็ไม่ทำให้โจทก์หมดหน้าที่ที่จะต้องมีคำขอตามกฎหมาย
ดังกล่าวเมื่อโจทก์มิได้มีคำขอศาลชั้นต้นก็ชอบที่จะมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีของโจทก์
สำหรับจำเลยที่ 4 ออกจากสารบบความได้ตามมาตรา 198 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับโจทก์เพื่อเดิน สะพัดทางบัญชี แล้วทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ในวงเงิน 2,000,000 บาท และทำสัญญากู้เงินโจทก์อีก 4,000,000 บาท โดยมีจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นผู้ค้ำ ประกันยอรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมแลยจำเลยที่ 4 จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็น ประกันหนี้ดังกล่าว หลังจากทำสัญญาแล้วจำเลยที่ 1 มิได้นำเงินเข้าบัญชีเพื่อหักทอน ยอดหนี้ใบบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและมิได้ผ่อนชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญา ทำให้มี หนี้ค้างชำระเป็นจำนวนมาก โจทก์จึงบอกเลิกสัญญาและบอกกล่าวบังคับจำนองแต่ จำเลยทั้งสี่เพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกิน บัญชี 3,707,444.13 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14.5 ต่อปี ของต้นเงิน 2,257,196.07 บาท ถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และร่วมกันชำระ หนี้ตามสัญญากู้เงิน 5,998,879.29 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14.5 ต่อปี ของ ต้นเงิน 3,67,483.46 บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองของจำเลยที่ 4 ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ หากได้ เงินไม่พอชำระหนี้ให้จำเลยยังสี่รวมรับผิดชอบใช้หนี้ส่วนที่ขาดจนครบ

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ย ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจำนวน 1,450,248.06 บาท และดอกเบี้ยตามสัญญา กู้เงิน 2,131,395.83 บาท ส่วนดอกเบี้ยในหนี้สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีตามคำขอท้าย ฟ้องต้องคิดจากต้นเงิน 2,000,000 บาท มิใช่ 2,257,196.07 บาท ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ไม่ยื่นคำให้การ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์ไม่ได้มีคำร้องขอให้ศาลมี คำสั่งจำเลยที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การ (ที่ถูกยื่นคำขอเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำ

สั่งชี้ขาดให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัด) จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีของโจทก์สำหรับจำเลยที่ 4 ออกจากสารบบความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 4 ถึงที่ 3 ร่วมกันชำระเงิน 9,706,323.42 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14.5 ต่อปี ของต้นเงิน 6,124,679.53 บาท นับแต่วันที่ 28 เมษายน 2543 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์กับให้ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 30,000 บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ในวันนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 21 กรกฎาคม 2543 จำเลยที่ 4 ได้แถลงต่อศาลชั้นต้นยอมรับว่าเป็นหนี้โจทก์ตามฟ้องจริง ศาลชั้นต้นจึงบันทึกคำแถลงของจำเลยที่ 4 ไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณา และจำเลย 4 ได้ลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนการดังกล่าวด้วย กรณีจึงเท่ากับว่าจำเลยที่ 4 ได้ทำคำให้การเป็นหนังสือตามกฎหมายแล้ว และการที่จำเลยทั้งสี่สละประเด็นข้อต่อสู้ทั้งหมดโดยยอมรับว่าเป็นหนี้โจทก์ตามฟ้อง ศาลชั้นต้นยอมพิพากษาคดีไปได้โดยไม่ต้องสืบพยาน แต่ด้วยคู่ความประสงค์จะทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน ศาลชั้นต้นจึงให้เลื่อนคดีเพื่อเจรจากัน ไม่ชอบที่ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีโจทก์สำหรับจำเลยที่ 4 ออกจากสารบบความนั้น เห็นว่า รายงานกระบวนการพิจารณาเป็นเอกสารที่ศาลจดบันทึกข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ได้กระทำในการนั่งพิจารณาหรือในการดำเนินกระบวนการพิจารณาอื่นของศาลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 48 ส่วนคำให้การเป็นคำคู่ความซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 67 ว่าเป็นหนังสือโดยใช้แบบ

พิมพ์ของศาลและมีรายการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในบทบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น แม้ศาลชั้นต้นจะได้บันทึกคำแถลงของจำเลยที่ 4 ที่ยอมรับว่าเป็นหนี้โจทก์ตามฟ้องไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2543 และจำเลยที่ 4 ได้ลงลายมือชื่อไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับดังกล่าวก็ตาม ก็ถือไม่ได้ว่ารายงานกระบวนการพิจารณาฉบับดังกล่าวเป็นคำให้การของจำเลยที่ 4 เมื่อจำเลยที่ 4 มิได้ยื่นคำให้การภายในกำหนด กรณีจึงถือว่าจำเลยที่ 4 ขาดนัดคำให้การ โจทก์จึงต้องมีคำขอต่อศาลภายในสิบห้าวันนับแต่ระยะเวลาที่กำหนดให้จำเลยที่ 4 ยื่นคำให้การได้สิ้นสุดลงเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 198 วรรคหนึ่ง แม้จำเลยทั้งสองจะแถลงยอมรับว่าเป็นหนี้โจทก์ตามฟ้องและศาลชั้นต้นสามารถพิพากษาคดีได้โดยไม่ต้องทำการสืบพยานอีกต่อไป ก็ไม่ทำให้โจทก์หมดหน้าที่ที่จะต้องมีคำขอตามบทกฎหมายดังกล่าว เมื่อโจทก์มิได้มีคำขอศาลชั้นต้นก็ชอบที่จะมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีของโจทก์สำหรับจำเลยที่ 4 ออกจากสารบบความได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 198 วรรคสอง อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีโจทก์สำหรับจำเลยที่ 4 ออกจากสารบบความโดยมิได้มีคำสั่งเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ในศาลชั้นต้นและในชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(มนตรี ยอดปัญญา-ปัญญา ถนอมรอด-สุภิญญา ชยารักษ์)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 แบ่งวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นออกเป็นวิธีพิจารณาแบบสามัญกับวิธีพิจารณาแบบวิสามัญ การพิจารณาโดยขาดนัดเป็นวิธีพิจารณาแบบวิสามัญประเภทหนึ่ง แบ่งออกเป็นการขาดนัดยื่นคำให้การกับการขาดนัดพิจารณา มาตรา 170 วรรคสอง กำหนดให้วิธีพิจารณาแบบสามัญอยู่ภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาแบบวิสามัญ ดังนั้น ถ้าเป็นกรณีที่ต้องด้วยการพิจารณาโดยขาดนัดก็จะบังคับตามวิธีพิจารณาแบบสามัญไม่ได้ สำหรับการขาดนัดยื่นคำให้การจะเริ่มต้นเมื่อครบกำหนดยื่นคำให้การตามมาตรา 177 แล้วจำเลยไม่ยื่นคำให้การ ย่อมถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การตามมาตรา 197 โจทก์ต้องยื่นคำขอให้ศาลชี้ขาดตัดสินให้โจทก์ชนะคดีโดยขาดนัดภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกำหนดยื่นคำให้การ ถ้าโจทก์ไม่ยื่นคำขอภายในกำหนด ศาลต้องสั่งจำหน่ายคดีจากสารบบความตามมาตรา 198 คดีนี้พ้นกำหนดที่จะยื่นคำให้การแล้ว จำเลยที่ 4 ไม่ยื่นคำให้การ ถือว่าจำเลยที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การ ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 4 ต้องบังคับตามบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาโดยขาดนัด แม้จำเลยที่ 4 จะแถลงรับข้อเท็จจริงตามฟ้องก็ตามก็ไม่ใช้คำให้การเพราะคำให้การต้องทำเป็นหนังสือโดยใช้ต้องอยู่ในแบบพิมพ์คำให้การตามมาตรา 67 และมาตรา 177 โจทก์จึงต้องยื่นคำขอให้ศาลชี้ขาดตัดสินให้โจทก์ชนะคดีโดยขาดนัดตามมาตรา 198 เมื่อโจทก์ไม่ยื่นคำขอภายในกำหนด ศาลต้องสั่งจำหน่ายคดีจากสารบบ ความ กรณีที่จำเลยที่ 4 แถลงรับข้อเท็จจริงตามฟ้อง อาจมีผลแตกต่างกันได้ในกรณีที่จำเลยที่ 4 แถลงรับข้อเท็จจริงก่อนที่จะครบกำหนดยื่นคำให้การ เพราะถ้าจำเลยที่ 4 แถลงรับข้อเท็จจริงตามฟ้องแล้ว คดีก็เป็นอันเสร็จการพิจารณาไม่ต้องนำวิธีพิจารณาโดยขาดนัดมาใช้บังคับ ศาลย่อม

พิพากษาให้จำเลยที่ 4 รับผิดตามฟ้องได้ตามมาตรา 84 อย่างไรก็ตามคดีนี้หากถือว่าการจำหน่ายคดีจากสารบบความหรือไม่เป็นดุลพินิจของศาล เมื่อศาลชั้นต้นพบกรณีเช่นนี้ ก่ออัยพิพากษาน่าจะใช้ดุลพินิจไม่สั่งจำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 4 ออกจากสารบบความโดยสั่งให้โจทก์ยื่นคำร้องตามมาตรา 198 ก็ได้ แล้วพิพากษาให้จำเลยมร 4 ร่วมรับผิดกับจำเลยอื่นต่อไป ไพโรจน์ วายุภาพ